

RECURSO CÍVEL Nº 5089816-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JORGE ALBERTO DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ARTIGO 6º, INCISOS XIV E XXI DA LEI Nº 7.713/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE DE QUE O LAUDO MÉDICO NAO COMPROVA A CONDIÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO OBSTANTE LAUDO MÉDICO JUNTADO PELA PARTE AUTORA, QUE SERVE COMO MEIO DE PROVA NOS AUTOS PARA EVIDENCIAR A DOENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte ré e NEGAR-LHE provimento, mantendo incólume a sentença a quo. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5089816-93.2024.4.02.5101

510015179929 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5089816-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JORGE ALBERTO DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se recurso da parte ré em face da sentença (Evento 11) que julgou procedente o pedido autoral de isenção de IRPF por doença grave, determinando a restituição dos valores descontados, corrigidos pela Taxa SELIC (ADI 4357/DF) e limitada à prescrição quinquenal (art. 487, I do CPC). O cumprimento da sentença exige cálculos detalhados e observância ao limite de 60 salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei nº 10.259/01). O cálculo das parcelas atrasadas será limitado a 60 salários mínimos, com renúncia ao excedente, conforme o art. 3º, §2º, da Lei nº 10.259/01.

Em razões recursais (Evento 15), parte ré requer que seja julgado improcedente o pedido de repetição de indébito ,alegando que a isenção de IRPF só se aplica às doenças graves expressamente previstas na Lei 7.713/88. Argumenta que o autor não comprovou, por laudo médico oficial, ser portador de alienação mental, condição necessária para a isenção, e requer que o pedido seja julgado improcedente.

Interpostas contrarrazões (Evento 20) da parte autora, pugnando pela manutenção da sentença guerreada, uma vez que a doença fora comprovada por meio de laudo médico.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, convém verificar os termos da Lei 7.713/88, que estabelece a isenção para os portadores de paralisia irreversível e incapacitante, verbis:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, **alienação mental**, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)*

Ocorre que esta isenção de imposto de renda prevista para doenças graves é devida a partir do momento que seja identificado a caracterização da doença.

No presente caso, embora o autor tenha juntado laudo médico emitido por médico particular, os documentos acostados aos autos são claros e contundentes ao demonstrar que a parte autora é, de fato, portadora da condição de alienação mental, conforme atestado pelos laudos médicos periciais anexados, especialmente os documentos constantes no Evento 06 - **LAUDO3** e **LAUDO4**.

Vale ressaltar que a exigência para o laudo médico para efeito de isenção de IR se aplica apenas à Administração Pública, porém, em se tratando de processo judicial, todo e qualquer meio de prova lícito será hábil a comprovar a enfermidade grave isentiva do tributo.

Neste mesmo sentido, o STJ já pacificou a questão na forma da Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Portanto, não merece prosperar o recurso da parte ré.

Desse modo, voto no sentido de **CONHECER** do recurso da parte ré e **NEGAR-LHE** provimento, mantendo incólume a sentença *a quo*. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.